

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3869/2531

นาย สม ใจ พ่วง สวัสดิ์
นาย ศิริ จัน เพชร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438, มาตรา 442

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43, มาตรา 51 (2)

จำเลยขับรถยนต์โดยสารแขวงรยนต์บรรทุกของโจทก์และขนรยนต์บรรทุกของโจทก์ในขณะที่รถยนต์บรรทุกของโจทก์กำลังเลี้ยวขวาแม้รถยนต์บรรทุกไม่ได้เลี้ยวตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด แต่การที่รถยนต์บรรทุกของโจทก์ขับชิดทางด้านซ้ายตลอดมาจนกระทั่งเกิดเหตุไม่ได้ขับชิดทางด้านขวาของเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนในขณะที่ให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาเพื่อเป็นการเตรียมที่จะเลี้ยวขวา ดังนี้ รถยนต์บรรทุกของโจทก์มีส่วนประมาท ก่อให้เกิดความเสียหายอยู่ด้วยโจทก์จึงควรมีส่วนรับผิดชอบในค่าเสียหายที่รถยนต์โดยสารก่อขึ้นหนึ่งในสาม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างขับรถโดยสารในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 โดยประมาทชนทำยรยนต์บรรทุกของโจทก์เสียหาย ขอให้บังคับใช้ค่าเสียหายจำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การจำเลยที่ 2 ให้การว่า คนขับรถยนต์ของโจทก์เป็นฝ่ายประมาทศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 130,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 60,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปรากฏว่า มุมขวาของหัวรถยนต์โดยสารตรงเหนือไฟ 2 ดวงของรถยนต์โดยสารเป็นรอยโหว่บุ๋มเข้าไป จึงรับฟังได้ว่าส่วนนี้ของรถยนต์โดยสารจำเลยที่ 2 ได้ชนตรงมุมท้ายขวาด้านหลังของรถยนต์บรรทุกโจทก์ และจากความกว้างด้านหน้าของรถยนต์โดยสาร ไม่มีรอยครูดจากซ้ายไปขวา จึงฟังไม่ได้ว่ารถยนต์บรรทุกได้ขับเลี้ยวตัดหน้ารถยนต์โดยสารกระชั้นชิดข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายสมัยได้ขับรถยนต์บรรทุกโจทก์ชิดทางด้านซ้ายตลอดมาจนกระทั่งเกิดเหตุ ไม่ได้ขับชิดทางด้านขวาของเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนในขณะที่ให้สัญญาณไฟเพื่อเลี้ยวขวา เพื่อเป็นการเตรียมที่จะเลี้ยวขวา ดังนี้ จึงฟังได้ว่ารถยนต์บรรทุกโจทก์มีส่วนร่วมประมาทก่อให้เกิดความเสียหายอยู่ด้วย โจทก์จึงควรมีส่วนรับผิดชอบในค่าเสียหายที่รถยนต์โดยสารจำเลยที่ 2 ก่อขึ้นหนึ่งในสาม..."

และวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า ค่าเสียหายของโจทก์ที่ได้รับเป็นเงิน 60,000 บาท

"แต่คนขับรถยนต์บรรทุกโจทก์มีส่วนประมาทร่วมอยู่ด้วยจึงต้องมีความรับผิดชอบหนึ่งในสามตามที่ได้วินิจฉัยมาข้างต้นเพราะฉะนั้นโจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าเสียหายเพียง 40,000 บาทแม้จำเลยที่ 1 จะมิได้ฎีกามาด้วย แต่คำพิพากษานี้เกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงให้มีผลไปถึงจำเลยที่ 1 ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245(1) ประกอบด้วยมาตรา 247"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ